

Test Tema 8 #3

Actualizado el 18/03/2026

1. La última norma efectiva actualmente que modifica la D.F. 7ª, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, retrasando las aplicación de las previsiones en materia registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico del 2 de octubre de 2018 al 2 de abril de 2021 es:

- a) El Real Decreto-ley 28/2020
- b) El Real Decreto-ley 27/2020
- c) La Ley 10/2021
- d) La Ley 11/2021

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales:

- a) serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos en los términos que reglamentariamente se establezca
- b) serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos
- c) no serán titulares de intereses legítimos colectivos
- d) serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca

3. Según recoge la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes es un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas?

- a) La obtención y utilización de cualquier medio de identificación y firma electrónica que elija el ciudadano.
- b) Comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
- c) Ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con personas jurídicas.
- d) La utilización en todo el territorio nacional de cualquiera de las lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas.

4. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de:

- a) Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, seguridad jurídica y responsabilidad.
- b) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
- c) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
- d) Legalidad, eficacia, jerarquía, responsabilidad, desconcentración y coordinación.

5. ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito, que debe figurar en la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo?

- a) Hechos, razones y petición en que se concrete con toda claridad la solicitud.
- b) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
- c) Domicilio profesional a efectos de notificaciones.
- d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

6. Según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde

- a) El día en que la infracción se hubiera cometido
- b) El día en que se hubiese notificado.
- c) El día en que se dictase resolución administrativa
- d) El día 1 de enero del año siguiente a aquel en el que la infracción se cometiese

7. ¿Cuál de las siguientes opciones no se considera inicio del procedimiento «de oficio», según la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

- a) Inicio como consecuencia de orden superior.
- b) Inicio del procedimiento por denuncia.
- c) Inicio por petición razonada formulada por cualquier órgano administrativo.
- d) Inicio mediante escrito del interesado presentado en el registro de entrada de una Administración Pública.

8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando se trate de la causa de que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida, el plazo para la interposición del recurso extraordinario de revisión será de:

- a) Un mes a contar desde el conocimiento de los documentos
- b) Tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos
- c) Seis meses a contar desde el conocimiento de los documentos
- d) Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada

9. ¿Qué se considera una notificación válida según el artículo 40 de la Ley 39/2015?

- a) La notificación es válida siempre que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, aunque omita algunos de los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 40
- b) La notificación se considera válida si contiene el texto íntegro de la resolución, el órgano ante el que deben presentarse los recursos y el plazo para interponerlos, sin necesidad de mencionar si se agota la vía administrativa
- c) La notificación solo es válida si contiene todos los requisitos del apartado 2 del artículo 40 y se realiza en un plazo máximo de 15 días a partir de la fecha en que se dictó el acto
- d) La notificación es válida si contiene al menos el texto íntegro de la resolución y se ha realizado un intento de notificación debidamente acreditado, independientemente de si se mencionan los recursos y el plazo para interponerlos.

10. Tienen la consideración de Administraciones Públicas (señala la incorrecta):

- a) la Administración General del Estado
- b) las Administraciones de las Comunidades Autónomas
- c) las Entidades que integran la Administración Local
- d) cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas

11. Con respecto a la identificación o firma electrónica de las personas interesadas mediante personal funcionario público habilitado, el RD 203/2021 establece lo siguiente (una de las opciones no es correcta. Indíquela):

- a) El funcionario habilitado entregará al interesado toda la documentación acreditativa del trámite realizado, así como una copia del documento de consentimiento expreso cumplimentado y firmado
- b) En el ámbito estatal, el funcionario público deberá estar inscrito a tal efecto en el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado.
- c) Todos los procedimientos pueden ser firmados en nombre del interesado, por funcionario habilitado, siempre y cuando éste no disponga de los medios o conocimientos para poder hacerlo.
- d) Existirá una relación pública permanentemente actualizada, de los trámites y actuaciones que se puedan realizar mediante personal funcionario público habilitado.

12. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de:

- a) 5 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran
- b) 10 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran
- c) 15 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran
- d) 20 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran

13. De acuerdo con la ley 39/2015 contra los actos firmes en vía administrativa cabe interponer

- a) Recurso de alzada.
- b) Recurso de reposición.
- c) Recurso extraordinario de revisión
- d) Recurso de apelación.

14. Según el artículo 60, del RD 203 por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, las aplicaciones o sistemas de información para el tratamiento del Registro Electrónico General de cada Administración, así como del registro electrónico de cada organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, deberán ser interoperables. ¿Por medio de qué sistema deben realizarse las interconexiones entre los Registros de las Administraciones Públicas?

- a) GEISER
- b) ORVE
- c) SICRES
- d) SIR

15. La Ley 39/2015 impone:

- a) La obligación de las Administraciones Públicas de contar con un registro u otro sistema equivalente que permita dejar constancia de los funcionarios habilitados para la realización de copias auténticas.
- b) La obligación de las Administraciones Públicas de contar con una red para el intercambio de información entre las Administraciones Públicas.
- c) Ambas.
- d) Ninguna de las anteriores.

16. Según la Ley 39/2015, la iniciación de un procedimiento administrativo puede realizarse:

- a) De oficio.
- b) A solicitud del interesado.
- c) De oficio o a solicitud del interesado.
- d) Por la Administración Pública responsable.

17. Un procedimiento administrativo finalizará, según la Ley 39/2015, por:

- a) Resolución.
- b) Desistimiento o renuncia.
- c) Caducidad.
- d) Todas las anteriores.

18. La ley 39/2015 se aplica al sector público, que comprende (señala la incorrecta):

- a) la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas
- b) las Entidades que integran la Administración Local
- c) el sector público institucional
- d) el sector privado corporativo

19. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ¿cuál de los siguientes es un órgano con el que contará en todo caso un Ministerio?

- a) Secretaría de Estado.
- b) Secretaría General.
- c) Subsecretaría.
- d) Ninguna de las anteriores.

20. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA respecto al registro electrónico de cada Administración u Organismo:

- a) A efectos de cómputo de los plazos, se registrará por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso.
- b) Permite la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas, excepto los declarados inhábiles por el ministerio competente.
- c) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo.
- d) Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.

21. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento:

- a) Será de 6 meses, en todo caso.
- b) Será de 3 meses, en todo caso.
- c) Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, y no podrá exceder de 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- d) Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, y no podrá exceder de 3 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

22. ¿Desde cuándo comenzará a contarse el plazo de prescripción de las infracciones administrativas continuadas o permanentes?

- a) Desde el primer día del mes siguiente a la finalización de la conducta infractora
- b) Desde el día en que la infracción se hubiera cometido
- c) Desde la fecha en que se interpuso la denuncia o la Administración conoció los hechos
- d) Desde que finalizó la conducta infractora

23. De acuerdo con lo establecido en el artículo 65 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las AAPP podrán iniciar de oficio la tramitación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial:

- a) En cualquier momento, una vez producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
- b) Transcurridos dos años desde que se produjo el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- c) Antes de cumplirse un año de la producción del hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- d) En ningún caso, dado que no cabe el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

24. El título preliminar de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tiene:

- a) un artículo
- b) dos artículos
- c) tres artículos
- d) cuatro artículos

25. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el plazo máximo para dictar resolución expresa y notificar se contará desde:

- a) La fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para la tramitación.
- b) La fecha de incoación del procedimiento administrativo.
- c) La fecha de firma electrónica de la solicitud presentada.
- d) La fecha en que la solicitud tiene entrada en el servicio competente para su tramitación.

26. Tendrán la consideración de órganos administrativos:

- a) las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo
- b) las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo
- c) las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo
- d) las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo

27. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Indique la respuesta correcta:

- a) Para la válida constitución del órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad de sus miembros.
- b) Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el Presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si asisten los representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces.
- c) Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decida el Presidente.
- d) Todas son correctas.

28. Según lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Administración General del Estado comprende:

- a) La organización central, la organización territorial y la Administración General del Estado en el exterior.
- b) La organización central y la organización territorial no integrada en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
- c) La organización central, que integra los servicios descentralizados en las provincias, y la Administración General del Estado en el exterior.
- d) La organización central, la organización territorial no integrada en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y la Administración Central del Estado en el exterior.

29. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 100 los medios por los que se efectuará la ejecución forzosa, entre ellos Incluye:

- a) Compulsión tributaria.
- b) Multa sobre el patrimonio.
- c) Apremio coercitivo.
- d) Ejecución subsidiaria.

30. El artículo 2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que dentro del ámbito subjetivo de aplicación de dicha Ley se encuentran:

- a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o no a las Administraciones Públicas
- b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas
- c) Las Universidades públicas o privadas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley
- d) El sector privado institucional

31. El sector público institucional se integra por:

- a) los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado
- b) los fondos sin personalidad jurídica
- c) las Universidades públicas no transferidas
- d) todas son correctas

32. Las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

- a) simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos
- b) participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa
- c) responsabilidad por la gestión pública
- d) todas son correctas

33. La creación de sellos electrónicos se realizará, según lo dispuesto en el RD 203/2021, mediante...

- a) orden del Ministerio de Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente
- b) resolución del Ministro o titular del organismo público competente o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente
- c) orden del Ministerio o titular del organismo público competente o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente
- d) resolución de la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio o de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente

34. Según la Ley 39/2015, ¿para cuál de estas actuaciones no es obligatoria la firma?

- a) Iniciar un procedimiento.
- b) Interponer un recurso.
- c) Desistir de acciones.
- d) Renunciar a derechos.

35. Según el Artículo 17.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable
- b) Cada Administración deberá mantener uno o varios archivos electrónicos de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable
- c) Cada Administración deberá mantener como mínimo un archivo de gestión y un archivo central de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable
- d) Cada Administración podrá mantener los archivos electrónicos que considere oportunos para los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, siempre que respete la legislación vigente

36. El plazo inicial de entrada en vigor de las previsiones relativas a la puesta en marcha de la administración electrónica incluidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo que refiere al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, fue ampliado para que esas previsiones produjeran efectos a partir del:

- a) 2 de diciembre de 2021 por la Disposición final novena del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
- b) 2 de diciembre de 2020 por la Disposición final novena del Real Decreto 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
- c) 2 de abril de 2021 en virtud de la Disposición final novena del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
- d) -

37. Según la ley 39/2015, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado:

- a) se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
- b) se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
- c) se entenderá efectuada cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
- d) se entenderá efectuada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido

38. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales y colectivos.
- b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la resolución que en el mismo se adopte.
- c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto que no haya recaído resolución definitiva.
- d) Quienes hayan solicitado personarse en el procedimiento.

39. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Elija la respuesta correcta:

- a) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
- b) En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios.
- c) Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión. La delegación deberá ser previamente aprobada por los órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este último cuando sea el órgano máximo de dirección del Organismo público o Entidad vinculado o dependiente.
- d) Todas son correctas.

40. Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa:

- a) Las resoluciones de los recursos contencioso-administrativos.
- b) Las resoluciones de todos los órganos administrativos.
- c) Cualquier acuerdo, pacto, convenio o contrato firmado por las Administraciones Públicas.
- d) Las resoluciones de los recursos de alzada.

41. Señale la opción correcta respecto a la validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas, reguladas por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública no tendrán validez en las restantes Administraciones.
- b) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia.
- c) Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales siempre y cuando conserven su formato electrónico.
- d) Las Administraciones Públicas podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o por medio de representante.

42. El procedimiento administrativo es:

- a) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de base a la resolución administrativa.
- b) Cauce informal de la serie de actos en los que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin.
- c) El conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración
- d) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de base a la resolución administrativa para la realización de un fin.

43. Según indica el RD 203/2021, se entiende como Nodo de Interoperabilidad:

- a) La capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que estos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre ellos.
- b) Posibilidad de interconectar dispositivos o plataformas de interconexión en un único punto electrónico.
- c) La entidad que presta servicios de interconexión técnica, organizativa y jurídica entre sistemas de información para un conjunto de Administraciones Públicas.
- d) El sistema de interconexión de Administraciones Públicas en el entorno digital.

44. Según la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el ejercicio de la postedad reglamentaria no corresponde:

- a) Al Gobierno de la Nación
- b) A los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
- c) A los órganos de gobierno locales.
- d) A las asambleas parlamentarias del gobierno y de las Comunidades Autónomas.

45. Respecto a los registros electrónicos de apoderamientos no es correcto:

- a) en el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado
- b) en ellos no constará el bastanteo realizado del poder
- c) los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo
- d) cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos

46. De entre los siguientes sujetos, ¿quién está obligado a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo según el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 39/2015?

- a) Personas jurídicas.
- b) Entidades sin personalidad jurídica.
- c) Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
- d) Todos los anteriores.

47. Según la Ley 39/2015, cuál de las siguientes no se establece como información necesaria en los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos:

- a) Fecha de inscripción.
- b) Período de tiempo por el cual se otorga el poder.
- c) Lugar de inscripción.
- d) Tipo de poder según las facultades que otorgue.

48. Según la ley 39/2015, toda notificación deberá (señala la respuesta incorrecta):

- a) contener el texto íntegro de la resolución
- b) expresar los recursos que procedan, únicamente en vía administrativa
- c) indicar si pone fin o no a la vía administrativa
- d) indicar el órgano ante el que hubieran de presentarse los recursos que procedan y el plazo para interponerlos

49. Elija la opción correcta con respecto al funcionamiento de los registros en días inhábiles, según la Ley 39/2015:

- a) Los registros no estarán en funcionamiento los días inhábiles.
- b) La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
- c) La presentación de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil para el registro se entenderá efectuada en la última hora del último día hábil anterior.
- d) No se permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en un día inhábil, y por consiguiente la entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil para el registro no se entenderá efectuada.

50. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas:

- a) A las 24 horas de cuando se ponga al alcance de la persona interesada el contenido de la notificación.
- b) A los 10 días de cuando se ponga al alcance de la persona interesada el contenido de la notificación.
- c) En el momento en que se ponga al alcance de la persona interesada el contenido de la notificación.
- d) En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

51. En la presentación telemática de documentos, una administración pública deberá admitir como válida la acreditación de la identidad del firmante:

- a) Siempre que se realice con el documento nacional de identidad electrónico.
- b) Siempre que se realice con el documento nacional de identidad electrónico y la administración tenga convenio con la plataforma @firma.
- c) Si la firma se ha realizado con un certificado valido independientemente del prestador de servicios de certificación.
- d) Solo si el certificado pertenece a una persona jurídica.

52. Podrán ser medios de prueba en un procedimiento administrativo:

- a) Exclusivamente aquellos que se contengan en medios escritos y ordinarios.
- b) Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho.
- c) Cualquier hecho acaecido en el procedimiento podrá acreditarse por un medio da prueba admisible en derecho.
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

53. Según la Ley 39/2015, de 1. de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) El órgano administrativo que inicie un procedimiento dispondrá de oficio su acumulación a otros con los que guarde idéntica conexión, siempre que sea distinto órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.
- b) El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.
- c) Contra el acuerdo de acumulación únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo.
- d) Contra el acuerdo de acumulación podrá interponerse recurso de reposición.

54. Según el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Quiénes siempre están obligados a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos?

- a) Las personas físicas.
- b) Quienes ejerzan una actividad profesional aunque ésta no requiera colegiación obligatoria.
- c) Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica.
- d) Los empleados públicos para todos los trámites.

55. Indique cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Las personas físicas y las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.
- b) Las entidades sin personalidad jurídica están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
- c) Las Administraciones Públicas no pueden, en ningún caso, establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas.
- d) Las personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas no podrán modificar el medio que hubiesen elegido para comunicarse con éstas.

56. Según la Ley 39/2015, en relación a la firma electrónica:

- a) Es necesaria para acreditar la identidad en toda actuación de un procedimiento administrativo.
- b) Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la Ley.
- c) Solo es necesaria para: formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos y desistir de acciones.
- d) Solo es necesaria para: formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones e interponer recursos.

57. Dentro del contexto que marca la Ley 39/2015, un expediente electrónico es:

- a) La copia electrónica de un expediente en papel, que es el que conservará la eficacia jurídica, foliado mediante un índice electrónico y firmado electrónicamente.
- b) El conjunto de documentos electrónicos correspondientes a alguno de los procedimientos administrativos incluidos en la normativa de creación de la sede electrónica.
- c) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
- d) Una aplicación informática para la gestión automatizada de expedientes en el ámbito de la Administración General del Estado.

58. Las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico:

- a) Entraron en vigor al año de la publicación de la Ley en el BOE, esto es, el 2 de octubre de 2016
- b) Producen efectos desde el día 2 de octubre de 2018
- c) Producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2021
- d) Entraron en vigor el mismo día de publicación de la Ley en el BOE, esto es, el 2 de octubre de 2015

59. La Ley 39/2015 tiene por objeto regular: (señala la incorrecta)

- a) Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos
- b) El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas
- c) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas
- d) Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria

60. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 39/2015, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos:

- a) Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.
- b) Sólo será obligatoria cuando esté previsto en una norma con rango reglamentario.
- c) Sólo será obligatoria cuando así lo acuerde de oficio el órgano que tramite el procedimiento.
- d) No será obligatoria en ningún caso.

61. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos:

- a) Desde la fecha en que se notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
- b) Desde la fecha en que se notifiquen, en todo caso.
- c) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
- d) Desde la fecha en que se dicten, en todo caso.

62. Conforme al artículo 30 de Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son:

- a) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- b) Naturales, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos nacionales.
- c) Naturales, incluyendo en el cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- d) Hábiles, incluyendo en el cómputo los sábados y los declarados festivos locales.

63. De acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán las competencias relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones:

- a) Los Subsecretarios
- b) Los Secretarios Generales
- c) Los Secretarios Generales Técnicos
- d) Los Directores Generales

64. Indique cómo se denomina, según el Artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a «aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias»:

- a) Dirección electrónica única
- b) Web oficial
- c) Sede electrónica
- d) Portal electrónico

65. Contra las resoluciones en materia de recusación...

- a) Cabrá recurso de alzada
- b) Cabrá el nuevo protesto
- c) Cabrá recurso de reposición
- d) No cabrá recurso alguno

66. Según el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 39/2015, relativo a los registros electrónicos de apoderamientos, los poderes inscritos en dicho registro tendrán una validez máxima:

- a) De 5 años a contar desde la fecha de inscripción.
- b) De 4 años a contar desde la fecha de inscripción.
- c) De 2 años a contar desde la fecha de inscripción.
- d) De 10 años a contar desde la fecha de inscripción.

67. Usted, como directivo TIC de la AGE, decide crear un portal web, con una dirección electrónica nueva, con el objetivo de informar al ciudadano sobre determinados aspectos relacionados con su unidad. ¿Cuál de los siguientes tipos de certificado utilizaría para identificar a los servidores de su portal informativo?

- a) Certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica
- b) Certificado electrónico avanzado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica
- c) Certificado de servidor seguro (SSL/TLS)
- d) Certificado de empleado público

68. Según lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es motivo de abstención:

- a) Tener parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado, con cualquiera de los interesados.
- b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados.
- c) Tener parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto, con cualquiera de los interesados.
- d) Tener parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del tercer grado, con cualquiera de los interesados.

69. Conforme al RD 203/2021, la práctica de envío de aviso informando de la puesta a disposición de una notificación bien en la Dirección Electrónica Habilitada única, bien en la sede electrónica, será:

- a) Preceptiva.
- b) Meramente informativa.
- c) Obligatoria para los interesados obligados a relacionarse de forma electrónica con las Administraciones Públicas.
- d) Determinante en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

70. De forma general, las fases de un procedimiento administrativo común son:

- a) Iniciación, ordenación, instrucción y finalización.
- b) Iniciación, desarrollo y resolución.
- c) Iniciación, ordenación, instrucción, resolución y ejecución.
- d) Iniciación, desarrollo y finalización.

71. La Ley 39/2015 es de aplicación obligatoria:

- a) Únicamente para la Administración General del Estado.
- b) Para la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Administración Local.
- c) Para la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Administración Local y Sector Público Institucional.
- d) Para la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Administración Local, Sector Público Institucional y Corporaciones de Derecho Público.

72. ¿Cómo se define la sede electrónica en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?

- a) La sede electrónica no se define en la LAECSP, sino en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, tanto para el sector público como el privado.
- b) Es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias
- c) Se establece simplemente como nueva denominación para el registro telemático, ya definido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, LRJPAC.
- d) Es el centro de proceso de datos correspondiente a cada órgano público, dónde se localizan los aplicativos mediante los cuales aquél ejerce sus competencias.

73. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:

- a) Preceptivos y vinculantes.
- b) Facultativos y no vinculantes.
- c) Preceptivos y no vinculantes.
- d) -

74. De conformidad con el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la competencia es:

- a) Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.
- b) Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación.
- c) irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación.
- d) Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.

75. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, los informes serán:

- a) Facultativos y no vinculantes.
- b) Facultativos y vinculantes.
- c) Preceptivos y no vinculantes.
- d) Preceptivos y vinculantes.

76. Según el artículo 17 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración deberá mantener un archivo electrónico único de documentos electrónicos:

- a) que correspondan a procedimientos finalizados.
- b) y en papel, que correspondan a procedimientos finalizados.
- c) que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados.
- d) y en papel, que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados

77. Según establece la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que:

- a) Contendrá las iniciativas legales y reglamentarias que hayan sido aprobadas en el año en curso y se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente
- b) Contendrá exclusivamente las iniciativas legales que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente y se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente
- c) Contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente y se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente
- d) Contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente y se publicará en el Boletín Oficial de la Administración Pública correspondiente

78. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de firma para la actuación administrativa automatizada?

- a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
- b) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico avanzado o reconocido que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
- c) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso al portal correspondiente.
- d) Firma electrónica del titular del órgano o empleado público.

79. ¿Cuál de los siguientes no es un contenido mínimo de una sede electrónica?

- a) Relación actualizada de los servicios, procedimientos y trámites disponibles.
- b) La identificación de la sede electrónica o sede electrónica asociada, así como del órgano u organismo titular de la misma y los órganos competentes para la gestión de la información, servicios, procedimientos y trámites puestos a disposición en ella.
- c) La información necesaria para la correcta utilización de la sede electrónica, incluyendo su mapa o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relativa a propiedad intelectual, protección de datos personales y accesibilidad.
- d) Todos son contenidos mínimos de una sede electrónica.

80. Indique la respuesta INCORRECTA en relación a la lengua de los procedimientos, según el artículo 15 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

- a) La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.
- b) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.
- c) La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente.
- d) Cuando la sede del órgano de la Administración General del Estado esté en el territorio de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, con independencia de cualquier documento o testimonio requerido por los interesados.

81. Fecha de publicación de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) 1 de junio de 2015
- b) 1 de julio de 2015
- c) 2 de octubre de 2015
- d) 1 de noviembre de 2015

82. En el contexto de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, un ciudadano es:

- a) Es siempre una persona física o una persona jurídica.
- b) Siempre es una persona física, aunque sea representando a una persona jurídica.
- c) Siempre son personas jurídicas, y las personas físicas se entienden como entes sin personalidad.
- d) Una persona física, una persona jurídica o incluso, un ente sin personalidad.

83. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Señale la respuesta correcta:

- a) En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos provisionalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa.
- b) En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa.
- c) En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos eventualmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa.
- d) En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos circunstancialmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa.

84. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
- b) Todo interesado podrá renunciar a sus derechos o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, desistir de su solicitud.
- c) Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, aunque no se incorporen las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
- d) La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de quince días desde que fueron notificados del desistimiento . renuncia.

85. Respecto a la ejecución de la resolución de un procedimiento administrativo, señale la opción incorrecta:

- a) Las Administraciones Públicas no iniciarán la ejecución hasta que se haya dictado resolución.
- b) De una resolución administrativa nunca puede derivarse una multa.
- c) La ejecución forzosa de una resolución puede afectar al patrimonio.
- d) Contra algunas resoluciones es posible interponer recursos por vía administrativa.

86. ¿Cuál de los siguientes casos puede ser objeto de delegación de competencias, de acuerdo con la Ley 40/2015?

- a) La adopción de disposiciones de carácter general
- b) Resolución de procedimientos de carácter sancionador
- c) Resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso
- d) Asuntos que se refieran a relaciones con las Cortes Generales

87. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

- a) Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados.
- b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
- c) Los actos que compartan el criterio seguido en actuaciones precedentes o el dictamen de órganos consultivos.
- d) Los actos que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados a instancia de parte.